- Trả tiền lương trong những ngày không được làm việc đến khi giải quyết xong vụ án.

LS.DS/TN-34/240

Mã số: LS.DS/TN-34/240

----------*----------

Ông Bằng làm việc tại Công ty TNHH Phần mềm Effect (Công ty Effect) từ ngày 05/11/X-3, thời gian thử việc đến ngày 31/12/X-3. Ngày 01/01/X-2 giữa ông Bằng và Công ty Effect ký hợp đồng lao động xác định thời hạn đến ngày 31/10/X-2. Ngày 01/02/X-1 ông Bằng và công ty Effect ký hợp đồng lao động với thời hạn không xác định, công việc là nhân viên kinh doanh, mức lương theo hợp đồng lao động là 840.000đ/tháng.

Ngày 24/3/X Giám đốc Công ty Effect thông báo cho ông Bằng thôi việc. Lý do công ty đưa ra là: do ông Bằng làm việc không có hiệu quả và Công ty đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Khi nhận được thông báo, ông Bằng có đơn xin được tiếp tục làm việc và đồng ý với mức lương thấp hơn, nhưng Giám đốc Công ty không đồng ý.

Ngày 26/3/X, Giám đốc Công ty Effect ký Quyết định số 08/QĐ - TCCB cho ông Bằng thôi việc kể từ ngày 31/3/X. Khi cho ông Bằng thôi việc, công ty đã giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc mỗi năm làm việc bằng 1/2 tháng lương nhưng ông Bằng chưa nhận.

Cho rằng công ty Effect đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với mình, ngày 1/6/X ông Bằng đã đến gặp luật sư với mong muốn luật sư giúp ông khởi kiện vụ tranh chấp tại tòa án.

Khi khởi kiện đến tòa án, ông Bằng không muốn trở lại Công ty làm việc. Ông chỉ yêu cầu tòa án: (1) Tuyên Quyết định số 08/QĐ - TCCB của công ty Effect là trái pháp luật; (2) Buộc công ty phải bồi thường cho ông những khoản tiền sau: Tiền lương trong những ngày không được làm việc từ 31/3/X đến khi tòa án giải quyết xong vụ án theo mức lương thực lĩnh là 2.600.000đ/tháng; Công ty phải bồi thường 02 tháng lương; tiền trợ cấp thôi việc

Câu hỏi 1 (1 điểm)

Luật sư hãy giúp ông Bằng xác định những giấy tờ, tài liệu cần phải nộp kèm theo đơn khởi kiện?

Tình tiết bổ sung

Công ty Effect là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do ông Michel là đại diện theo pháp luật. Trụ sở chính của công ty tại quận Ba Đình, Hà Nội và có chi nhánh tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Bằng thường trú tại quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

Câu hỏi 2 (1 điểm)

Trong trường hợp ông Bằng quyết định khởi kiện thì tòa án nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa ông và công ty Effect? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Theo công văn trả lời tòa án của Công ty Effect thì: lý do công ty cho ông Bằng thôi việc là do ông Bằng làm việc không có hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ thể, ông Bằng được giao nhiệm vụ tiếp thị sản phẩm phần mềm máy tính cho công ty nhưng số lượng khách hàng của công ty không tăng thêm mà còn giảm đi. Trước khi cho ông Bằng thôi việc, công ty có phân công ông Bằng đi tiếp thị sản phẩm tại một số tỉnh xa nhưng ông Bằng lấy lý do con ốm nên cứ khất lần chưa đi. Việc chậm trễ trong công việc của ông Bằng chứng tỏ ông không hết lòng hết sức làm việc cho công ty. Công ty cho ông thôi việc là đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 BLLĐ. Mặt khác, vào thời điểm này công ty đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên phải giảm bớt người lao động.

Câu hỏi 3 (1,5 điểm)

Là luật sư của nguyên đơn, anh (chị) cần tập trung chứng minh làm rõ những vấn đề gì trong vụ kiện trên?